MediaSO

UMOWA O WYKONANIE I OBSŁUGĘ STRONY INTERNETOWEJ

zawarta w dniu 03.09.2026 w Łodzi pomiędzy:

Wykonawca: Mateusz Jędrzejczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mediaso Mateusz Jędrzejczak (nazwa skrócona: Mediaso), z siedzibą: Wołyń, ul. Akacjowa 27A, NIP: 7322232470, REGON: 545579334, e-mail: kontakt@mediaso.pl, telefon: 504 103 154

a

Zamawiający: AMICARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (91-495), przy ul. Zgierskiej 249, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000707570, NIP: 8513217393, REGON: 368934329, wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000198448, reprezentowana przez komplementariusza: AMICARE Sp. z o.o. z siedzibą w Bezrzeczu (71-216), ul. Sosnowa 17, wpisaną do KRS pod numerem 0000696772 (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy), REGON: 36837314400000, NIP: 8513213805, reprezentowaną przez Adama Juszczaka – Prezesa Zarządu

Strony łącznie zwane są dalej **„Stronami”.**

§1. Zakres usług

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę strony internetowej, jej wdrożenie oraz bieżące utrzymanie i wprowadzanie zmian na zasadach określonych w §3c.
2. Usługi świadczone w ramach Umowy obejmują wyłącznie czynności techniczne związane ze stroną internetową. Umowa nie obejmuje usług marketingowych, graficznych, prowadzenia social media ani tworzenia treści promocyjnych.

§2. Wykonanie strony internetowej

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania strony internetowej za wynagrodzeniem w wysokości 4 100 zł netto.
2. Wynagrodzenie obejmuje:

   a) wykonanie strony w uzgodnionej strukturze,

   b) wdrożenie i konfigurację,

   c) przekazanie Zamawiającemu dostępu administracyjnego.

Mediaso Mateusz Jędrzejczak
Wołyń, ul. Akacjowa 27A
NIP: 7322232470, REGON: 545579334
tel.: 504 103 154,
e-mail: kontakt@mediaso.pl

3. Wszelkie zmiany, modyfikacje lub rozszerzenia funkcjonalności strony po jej wykonaniu podlegają odrębnej odpłatności zgodnie z §3 ust. 3.

§3. Wynagrodzenie i zasady rozliczeń

1. W ramach wykonania strony internetowej, o którym mowa w §1, Wykonawca zapewnia Zamawiającemu maksymalnie dwie rundy poprawek dotyczących elementów technicznych strony, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu dostępu administracyjnego, o którym mowa w §2 ust. 2 lit. c). Po upływie tego terminu prawo do bezpłatnych poprawek wygasa.
2. Za „rundę poprawek" uznaje się jednorazowy zestaw uwag przekazanych przez Zamawiającego.
3. Poprawki przekraczające limit określony w ust. 2, a także zmiany prowadzące do modyfikacji koncepcji, zakresu lub funkcjonalności strony, podlegają odrębnej odpłatności według stawki 100 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy Wykonawcy
4. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
5. W przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego 14 dni od terminu wskazanego w ust. 4, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz prawo do zawieszenia świadczenia usług do czasu uregulowania zaległości, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności za skutki takiego zawieszenia.

§4. Hosting i infrastruktura serwerowa

1. Hosting oraz utrzymanie serwera pozostają po stronie Zamawiającego, który zapewnia hosting, ponosi jego koszty oraz odpowiada za utrzymanie infrastruktury serwerowej.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu strony wynikające z awarii hostingu, błędów dostawcy usług serwerowych lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

§5. Odpowiedzialność

1. Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie usług zgodnie z Umową.
2. Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikające z:

   a) nieprawidłowego działania hostingu,

Mediaso Mateusz Jędrzejczak
Wołyń, ul. Akacjowa 27A
NIP: 7322232470, REGON: 545579334
tel.: 504 103 154,
e-mail: kontakt@mediaso.pl

b) ingerencji osób trzecich w serwer Zamawiającego,

c) zmian wprowadzanych przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione,

d) dostarczenia przez Zamawiającego błędnych lub niekompletnych materiałów.

e) treści merytorycznych, w tym medycznych, publikowanych na stronie, dostarczonych lub zatwierdzonych przez Zamawiającego — Wykonawca odpowiada wyłącznie za techniczne wykonanie i publikację treści, nie za ich poprawność merytoryczną, medyczną, prawną ani zgodność z aktualną wiedzą medyczną.

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Wykonawcy. Wykonawca nie odpowiada za utracone korzyści ani za opóźnienia wynikające z siły wyższej.

§6. Klauzula RODO

1. Strony oświadczają, że będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
2. Administratorem danych osobowych jest każda ze Stron w zakresie danych, które przetwarza we własnym imieniu.
3. Wykonawca zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych.
4. W przypadku przekazania Wykonawcy danych osobowych klientów Zamawiającego, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych.

§7. Prawa autorskie i publikacja informacji o wykonaniu strony

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej strony internetowej w zakresie niezbędnym do jej eksploatacji.
2. Wykonawca jest uprawniony do publikowania informacji o wykonaniu strony internetowej, w tym do zamieszczania w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, LinkedIn) oraz w portfolio Wykonawcy krótkiej wzmianki o wykonaniu strony, wraz z odnośnikiem do strony, również po zakończeniu współpracy.
3. Publikacja, o której mowa w ust. 2, ma charakter domyślny i nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem nieujawniania danych wrażliwych, danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa ani wyników finansowych Zamawiającego.

Mediaso Mateusz Jędrzejczak
Wołyń, ul. Akacjowa 27A
NIP: 7322232470, REGON: 545579334
tel.: 504 103 154,
e-mail: kontakt@mediaso.pl

4. Wykonawca nie będzie wykorzystywał logotypu Zamawiającego w sposób sugerujący reprezentację, współzarządzanie lub kontrolę nad stroną internetową.
5. Na żądanie Zamawiającego publikowane materiały mogą zostać zanonimizowane, przy czym anonimizacja nie wpływa na prawo Wykonawcy do dalszego informowania o wykonaniu strony internetowej.
6. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje ogólnych rozwiązań, komponentów, bibliotek ani fragmentów kodu o charakterze uniwersalnym, wykorzystywanych przez Wykonawcę również w innych projektach, do których Wykonawca zachowuje pełnię praw i może je swobodnie wykorzystywać.

§8. Czas trwania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas wykonania przedmiotu Umowy określonego w §1 i wygasa z chwilą przekazania Zamawiającemu dostępu administracyjnego, o którym mowa w §2 ust. 2 lit. c), z zastrzeżeniem, że postanowienia §2, §3, §5, §6, §7 i §9 pozostają w mocy również po wygaśnięciu Umowy.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę przed wykonaniem przedmiotu Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej lub mailowej.

§9. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub mailowej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający **Wykonawca**

Mediaso Mateusz Jędrzejczak
Wołyń, ul. Akacjowa 27A
NIP: 7322232470, REGON: 545579334
tel.: 504 103 154,
e-mail: kontakt@mediaso.pl